

1502311-72.2021.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Favorecimento real
Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues
Comarca: Franco da Rocha
Foro: Foro de Franco da Rocha
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/07/2022
... suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franco da Rocha
Foro de Franco da Rocha
Vara Criminal
Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502311-72.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502311-72.2021.8.26.0544
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Favorecimento real
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263907/2021 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 20508884 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3077/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2263907 - DEL.POL.FRANCO ROCHA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 349-A, do Código Penal, na forma do art. 70, do Código Penal, pois,segundo denúncia, no dia 20 de setembro de 2021, pela manhã, nas dependências da Penitenciária situada na Estrada do Governo, Fazenda Belém, em Franco da Rocha, trazia consigo, no interior de seu estômago, para fins de entrega a terceiros, 63 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 145g de massa bruta; substância causadora de dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, trazia consigo no interior de seu estômago, 04 telefones celulares, 02 carregadores de celular e dois fones de ouvido.

Recebida a denúncia (fls. 79), o réu foi citado (fls. 104) e apresentou defesa prévia (fls.107/108).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e realizou-se o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, inexigibilidade de conduta diversa, atipicidade do crime previsto no art. 349-A do CP e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é procedente

A materialidade dos crimes vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição de apreensão (fls. 09/08), prontuário de atendimento médico de fls. 110/184, laudo toxicológico definitivo de fls. 200/202 e 203/204, laudo de objetos de fls. 277/278

A autoria é certa.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, disse que tem 28 anos, tem dois filhos de 04 e 01 ano que moram com a mãe. É feirante e estudou até o 1º ano do ensino médio. Não faz uso de drogas e nem bebe. Não tem nada contra as testemunhas apresentadas. Disse que a acusação é verdadeira. Saiu em saída temporária e teve que mudar de cela. Um dos detentos tinha um aparelho celular que o depoente veio a quebrar por acaso. Por isso, ficou com dívida de R\$20.000,00. Em uma saída, o preso determinou que ele trouxesse drogas e aparelho celular para pagamento da dívida. O depoente recusou inicialmente, mas foi ameaçado pelo detento. Mais ninguém sabe da ameaça sofrida. Não tinha conhecimento do que ingeriu, mas sabia que tratava de drogas e celular, mas não sabia a quantidade.

A versão apresentada pelo acusado se encontra em consonância parcial com o cenário probatório obtido.

Carlos Eduardo Marciano disse que é policial penal e, no dia dias fatos, houve suspeita de que o réu estava trazendo objetos ilícitos, em seu retorno na saída temporária. Realizado o scanner, constatou-se que ele trazia corpos estranhos em seu estômago. Foi encaminhado ao hospital e ele expeliu os objetos após tomar laxantes. Ficou acompanhando o réu no hospital e anotou objetos que foram expelidos, tratando-se de droga e aparelho telefone celular. O réu admitiu que havia ingerido os telefones e as drogas, tendo feito por estar precisando de dinheiro. Recorda-se que o réu ficava em uma cela separada por ser HIV positivo. Não estava operando o scanner e não teve acesso a essas imagens. Os objetos estavam envolvido em uma espécie de borracha preta.

Edivaldo Rogério D'Aparecida, testemunha, disse que é policial penal, e participou da mesma diligência narrada por seu companheiro. O réu que retornava da saída temporária, foi surpreendido com objetos estranhos em seus organismos. Ele foi

encaminhado ao hospital e lá permaneceu internado por alguns dias até que todos os objetos foram expelidos, lembrando-se tratar de celular, acessórios e drogas. Não ficou com o réu no hospital.

Quanto aos agentes de segurança ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para acusar o réu de forma leviana e gratuitamente.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido."(JTJ 208/273).""Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo."(TACrim, 12ª Câmara, rel. Desembargador João Morenghi, Apelação 1473255/5).

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana. A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se pois a sua condenação. Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução. Ainda, há de se mencionar que o fato de ser ou não usuário de entorpecentes, não afasta a situação de traficância e portanto, não há que se falar em desclassificação do delito.

Não há como exigir-se dos agentes prisionais que indiquem, com exatidão, quantos e qual tipo de drogas expelidas por cada agente criminoso. Diversas são as ocorrências de mesma natureza, sendo que o relatório elaborado pelos agentes durante o período em que acompanharam os réus indica com precisão os momentos, quantidades e natureza da droga localizada sendo que, tal constatação, se deu apenas em delegacia de polícia. Não recordar-se de tais detalhes não afasta a clareza do relatado e nem coloca qualquer dúvida que possa vir a favorecer os réus.

O réu admitiu o fato criminoso e disse que o teria feito sob grave ameaça de terceiros. Tal fato não afasta a culpabilidade eis que não há prova concreta das ameaças sofridas já que o teor das ameaças sofridas mostrou-se vago e carente de lastro probatório. Destaco ainda, que o réu deveria ter procurado a autoridade policial competente informando a ameaça sofrida buscando meios de ver-se protegido, o que afasta a indicação de que seria inexigível conduta diversa. É de se destacar que a testemunha ouvida, Carlos Eduardo, disse que o réu permanecia em uma cela isolada em razão de ser soropositivo, o que afasta a versão por ele apresentada de que outros companheiros de cela o ameaçaram

O crime de tráfico se deu no interior de um presídio, conforme relato unânime da prova oral e demais documentos que instruem o feito, devendo incidir a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas .

Quanto ao crime previsto no art. 349-A do CP, restou incontroverso que o réu ingressou com quatro aparelhos celulares, dois carregadores e dois fones de ouvido no centro de detenção. Destaco que o fato dos aparelhos constarem como inoperantes decorrem apenas de não possuírem chip para operação integral.

Promover a entrada de componentes de aparelho telefônico de comunicação, sobretudo placas e chips, já configura o delito em apreço, uma vez que é mais do que sabido que espalhar acessórios e peças de aparelhos celulares em celas diversas, é conduta comum para não ser descoberto.

Se assim não fosse, a cisão do bem em diversas partes e seu envio ou ingresso em estabelecimento prisional jamais encontrariam adequação típica no crime de favorecimento real impróprio, o que causaria impunidade.

No mais, observo que não se trata de crime impossível (art. 17, CP), pois não há absoluta imprópriedade do objeto, uma vez que apenas foi constatada a ausência de peças, as quais podem ser repostas a qualquer tempo, não efetivo defeito que impeça o aparelho de funcionar.

Assim, restou incontestado que os objetos apreendidos permitem a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Quanto ao concurso de crimes, entendo que deva ser aplicado o formal próprio, pois, com uma conduta, o agente praticou dois crimes.

No entanto, ante a redação do art. 70, parágrafo único, CP, verifico que, no caso em tela, apesar de, em tese, ser cabível o concurso formal próprio, na prática deve ser utilizado o cúmulo material benéfico. Isso porque, a exasperação da pena do tráfico, mais grave no caso concreto, resultará em reprimenda maior do que a devida ao delito do art. 349-A, CP. Assim, é mais vantajoso que se somem as penas.

Além disso, consigno que a natureza distinta das penas, reclusão e detenção, também impede seja aplicada a exasperação no caso em tela

A condenação, portanto, é medida que se impõe

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes passíveis de aferição em sede de reincidência. Entendo que a culpabilidade do crime previsto no art. 349-A do CP foi especialmente gravosa. O réu foi surpreendido de posse de 04 aparelhos, 02 carregadores e 02 fones de ouvido, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Assim, elevo a pena-base de do crime do art. 349-A do CP em 1/6, restando em:

Art. 33 da lei 11.343/06: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

art. 349-A do Código Penal: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção

Na segunda fase, verifico presente a atenuante relativa à confissão espontânea. No entanto, o réu alegou ter realizado o fato sob coação moral irresistível, o que a fastia a incidência integral da atenuante. Ainda, ostenta reincidência (0004660-19.2016.8.26.0635). Assim, prevalece a circunstância agravante, razão pela qual elevo as penas em 1/7

Art. 33 da lei 11.343/06: 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezesete) dias de reclusão e pagamento de 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa
art. 349-A do Código Penal: 04 (quatro) meses de detenção

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei Antidrogas, na medida em que, pelos relatos dos policiais, ficou evidente que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional e, por isso, tendo este tráfico a especial finalidade de introduzir a droga naquele local, mas por não ter provas de que o entorpecente tenha chegado às mãos de outros presidiários, a pena será aumentada de 1/6. Não há causa de aumento quanto ao crime do art. 349-A do CP. Por ser os acusado reincidentes inaplicável a causa de diminuição do §4º do art. 44 da lei 11.343/03. Restam as penas concretas e definitiva em:

Art. 33 da lei 11.343/06: 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
art. 349-A do Código Penal: 04 (quatro) meses de detenção

Nos termos dos artigos 49, parágrafo 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica dos réus, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena de reclusão será cumprida no regime inicial fechado e a de detenção no regime inicial semiaberto, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 349-A, do Código Penal, na forma do art. 70, do Código Penal, às penas de:

Art. 33 da lei 11.343/06: 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal;
art. 349-A do Código Penal: 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nego eventual recurso em liberdade, diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, já que o acusado foi condenado a uma pena de mais de seis anos, no regime fechado, de modo que certamente tentaria fugir da pena ora imposta, além de

possuir mais antecedentes.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Custas na forma da lei, devendo ser a gratuidade apreciada pelo juízo da execução penal.

P.I.C.

Franco da Rocha, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA